

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เดิม กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ โดยก่อสร้างสะพานพระราม ๓ คู่ขนานกับสะพานกรุงเทพเดิม และต่อมาได้มีการโอนหน่วยงานของกรมโยธาธิการบางส่วนมาสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี สะพานพระราม ๓ จึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี โดยก่อนที่จะสร้างสะพานพิพาท กรมโยธาธิการได้ทำสัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมโยธาธิการได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบก่อสร้างสะพานเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง การสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาถึง ๔ ปี จึงจะมีการทำสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานกรุงเทพ (สะพานพระราม ๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนแล้วเสร็จ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการศึกษาถึงโครงสร้างและความปลอดภัยในการใช้สะพานก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ชี้แจงต่อศาลว่า ตามหลักวิศวกรรมอุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายกรณี ได้แก่ เกิดจากพฤติกรรมของการขับขี่โดยตรงหรือความบกพร่องด้านร่างกาย เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสภาพรถยนต์หรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากำหนดหรือยานพาหนะไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เกิดจากงานด้านวิศวกรรมทางหลวง ได้แก่ การวางแผนการออกแบบ การดำเนินการก่อสร้าง การควบคุมการจราจรให้สอดคล้องของแบบ และการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกับการออกแบบ และเห็นว่าควรตรวจสอบแนวเส้นทางก่อสร้างระยะมองเห็นว่าเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าสะพานพิพาททางลงถนนเจริญกรุงมีลักษณะเป็นทางโค้งเชื่อมต่อกับทางตรงมีความลาดชัน -๖% และมีช่วงทางตรงยาวประมาณ ๒๗๐ เมตร ก่อนที่จะบรรจบกับโค้งส่วนปลายโดยมีแนวถนนที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มุม ๖๐ องศา ซึ่งมีผลต่อระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย ทั้งการกำหนดระยะควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่ที่ความเร็ว ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ ในช่วงลงสะพานก็เป็นไปตามหลักการคำนวณตามความลาดชันของถนนที่ผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมความเร็วได้ในระยะปลอดภัยและสามารถหยุดรถที่ปลายสะพานได้อย่างปลอดภัย ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงต่อไป เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธาแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นในทางวิชาการมาแสดงต่อศาลเพื่อประกอบคำกล่าวอ้างของตน จึงรับฟังได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ใช่ผลโดยตรงจากการก่อสร้างทางลงสะพานลาดชันตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคาดการณ์ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างทางลงสะพานตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีคำขอแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม นับแต่เปิดใช้สะพานดังกล่าว ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึง ๙ ครั้ง และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย โดยอุบัติเหตุ ๕ ครั้งใน ๙ ครั้ง เกิดกับรถยนต์บรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแก้ไขด้วยการห้ามมิให้รถยนต์ตั้งแต่หกล้อขึ้นไปใช้สะพานพิพาทลงทางแยกถนนเจริญกรุงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แม้ยังมีรถยนต์โดยสารประจำทางใช้สะพานพิพาทดังกล่าว แต่เป็นการบริการสาธารณะให้การเดินทางของประชาชนฝั่งธนบุรีมุ่งสู่ฝั่งพระนครได้โดยสะดวก ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกของการเปิดใช้สะพาน อุบัติเหตุดังกล่าวย่อมลดน้อยลง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนลดความเร็ว ป้ายเตือนทางแยก และนำแท่นคอนกรีต (แบรีเออร์) ยาว ๑๐ เมตร วางบริเวณทางเท้าหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง แต่เป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การเกิดอุบัติเหตุบริเวณพิพาทหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า การติดตั้งเครื่องหมายจราจรดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติเหตุ จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้มีคำขอท้ายคำฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับเกินคำขอได้ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงตามกฎหมายที่ต้องกำกับ ตรวจสอบ และควบคุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง โดยอาจจัดทำป้ายจราจรให้มีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น จัดทำป้ายแสดงลักษณะของถนนและค่าเตือนที่แสดงว่าอาจเกิดอันตรายจากการฝ่าฝืนกฎจราจรให้ชัดเจน การดูแลรักษาป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจรและไฟทางให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดจนการกำหนดมาตรการควบคุมให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้ถนนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๖)

กฎหมายว่าด้วยทางหลวงมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงเพื่อมิให้มีสิ่งใดกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่ยานทาง ฯลฯ โดยมีข้อห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขว่น วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้มิอำนาจตามกฎหมายทางหลวงไม่อนุญาตให้เจ้าของอาคารติดตั้งกันสาดรุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง โดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหาย



อาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารยังอยู่ระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ยานพาหนะขนาดใหญ่อาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาตทำให้เกิดอันตรายได้ และกันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงย่อมเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง อีกทั้ง วัตถุประสงค์ในการขอตีตตั้งกันสาดเป็นไปเพื่อป้องกันแสงแดดเท่านั้น ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนโดยวิธีการอื่นได้ ดังนี้ กรณียอมถือได้ว่าการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดิน ได้มีหนังสือถึงนายช่างแขวงทางหลวงพิษณุโลกเพื่อขออนุญาตติดตั้งกันสาด แต่มิได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ (พิษณุโลก) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดตามคำขอ เนื่องจากอาคารที่ขออนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์ หากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหาย และอาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านไปมาอาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาต อีกทั้ง กันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากแสงแดดได้ โดยให้ทำผ้าใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์สำคัญของมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๙๙} และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมาย

^{๙๙-๑๐๐} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขนง วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงเพื่อมิให้มีสิ่งใดกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง รวมทั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจรด้วย โดยมีข้อห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขนว วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดข้อห้ามในเรื่องดังกล่าวเป็นหลัก ส่วนการอนุญาตเป็นข้อยกเว้น โดยให้อยู่ในอำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า อาคารพิพาทเป็นอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้นครึ่ง ประมาณ ๑๘ คูหา ซายคาอาคารอยู่ชิดเขตทางหลวง บริเวณหน้าอาคารถึงขอบผิวถนนมีการถมดินทับด้วยหินเกล็ดมีความสูงระดับเดียวกับหน้าอาคารกันสาดที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตสร้างรูกล้าเขตทางหลวงเป็นโครงสร้างหลังคาสังกะสียึดติดกับอาคารโดยไม่มีการตั้งเสารับ โครงหลังคายื่นมาในเขตทางหลวงประมาณ ๒.๓๐ เมตร ตรงเสาไฟฟ้า โดยสร้างต่อกับซายคาอาคารชั้นสอง สูงจากพื้นถนนหน้าอาคาร ๓.๘๓ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายทางหลวงพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดรูกล้าเข้าไปในเขตทางหลวง โดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหายเนื่องจากอาคารอยู่ในเขตชุมชน อาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารอยู่ระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ยานพาหนะขนาดใหญ่อาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาตทำให้เกิดอันตรายได้ และกันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอติดตั้งกันสาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแสงแดดนั้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากแสงแดดได้โดยทำผ้าใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทนได้ ดังนั้น เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดินนั้นจึงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีสิ่งกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง รวมทั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย อันเป็นกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง และเมื่อการขออนุญาตติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดินของผู้ฟ้องคดีมีการขออนุญาตโดยผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวและไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเคยอนุญาตให้ผู้ใดติดตั้งกันสาดในลักษณะเดียวกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน และในการพิจารณาคำขอนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี

ทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจร กำหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



จำต้องพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดิน เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแล้ว กรณีจึงมิใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๕๖)

กรณีที่แขวงการทางดำเนินการก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดินในบริเวณที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้การเดินทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ เข้าออกได้เป็นปกติ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเพียงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดิน จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกิน แม้มิได้เป็นการละเมิด หากแต่ก่อให้เกิดภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นที่กรมทางหลวงควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อชดเชยการรับภาระดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดสรรงบประมาณให้แขวงการทางกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณหน้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดก ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๔๓ ที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่ติดต่อกันโดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๔๓ อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ ที่ดินทั้งสองแปลงรวมแล้วมีหน้ากว้างติดถนนเพชรเกษมประมาณ ๒๘๘ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบริเวณจุดที่ตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่ดินในอนาคต ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้พิจารณาย้ายสถานที่ตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรดังกล่าว พร้อมทั้งได้เสนอให้เลื่อนไปก่อสร้างบริเวณตรงข้าม

กับสำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งแจ้งว่า ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีแนะนำแล้ว เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นทางโค้ง ภูมิประเทศเป็นลูกเนินไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งหากจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างจะต้องปรับพื้นที่ในเขตทางหลวง รุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม จุดก่อสร้างเดิม จึงเป็นจุดที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและเป็นศูนย์กลางในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างกับบริษัท ท. ไว่แล้ว จึงมิได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการกำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักรถบรรทุกบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยให้เลื่อนไปก่อสร้างบริเวณอื่นที่ไม่ปิดกั้นที่ดินของประชาชนโดยทั่วไป และให้ชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้ให้ความหมายคำว่า “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง จึงเห็นได้ว่าการชั่งน้ำหนักรถให้บรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กำหนดเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการช่วยบำรุงรักษาถนน อันอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยมีด่านชั่งน้ำหนักถาวรเป็นอุปกรณ์งานทางที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการกำหนดจุดที่ตั้งและก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ พิจารณาจากโครงข่ายทางหลวงว่าเมื่อตั้งด่านชั่งน้ำหนักถาวรแล้วสามารถสกัดรถบรรทุกได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการรักษาทางหลวงทุกประเภท พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม เช่น ไม่เป็นทางคด โค้ง ลูกเนิน ภูเขา เป็นต้น และสามารถมองเห็นได้



ในระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน พิจารณาก่อสร้างในเขตทางหลวงหรือเป็นที่ดินของกรมทางหลวงที่มีอยู่แล้วเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากราษฎร และให้ราษฎรมีทางเข้าออกหรือให้ความสะดวกแก่เจ้าของที่ดินให้เข้าออกได้สะดวกและปลอดภัย และหลักเกณฑ์สุดท้ายเป็นที่ที่เปิดเผยที่สาธารณชนมองเห็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสและมีสาธารณูปโภคตามสมควร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานสรุปการศึกษาความเหมาะสม สืบค้นและออกแบบรายละเอียดโครงการจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรบนทางหลวงทั่วประเทศ ที่จัดทำโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับและอำนวยความสะดวกโครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการหามาตรการและแนวทางดำเนินการให้รถบรรทุกที่วิ่งบนทางหลวงบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรทดแทนด่านซึ่งนำหนักถาวรเดิม และจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรเพิ่มเติมบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดตั้งด่านซึ่งนำหนักบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๒๗+๗๗๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๒๘+๒๗๕ จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบหรือขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามสามารถกำหนดจุดก่อสร้างด่านเพิ่มเติมได้อีกทั้ง การกำหนดจุดก่อสร้างได้มีการศึกษาข้อมูลความจำเป็นและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ก่อนที่จะมีการอนุมัติการก่อสร้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา กำหนดจุดก่อสร้างและแบบการก่อสร้างที่ใช้กับทางหลวงทั่วประเทศ มิใช่ใช้กับทางหลวงแผ่นดินสายใดสายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ประกอบกับการก่อสร้างดังกล่าวสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง มิได้มีการรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี การพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างจึงไม่ใช่การพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้อง

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ก่อนดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ได้รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบให้รองผู้อำนวยการแขวงทางกระบี่ ตรวจสอบสถานที่ และได้ข้อสรุปว่าจุดที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เลื่อนไปสร้างด้านนั้นไม่เหมาะสม เพราะเป็นทางโค้งและมีไหล่ทางแคบ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่น ทราบแล้ว ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนไม่มีสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม กระทำโดยไม่สุจริต จึงต้องฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรโดยคำนึงประโยชน์สาธารณะ โดยชอบแล้ว นอกจากนี้ การก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรตามคดีนี้ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทาง มิได้รุกรานที่ดินของผู้ฟ้องคดี สิทธิของความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่เดิมเช่นใดก็คงมีอยู่เช่นนั้น มิได้ถูกกระทบ หรือถูกจำกัดลงแต่อย่างใด ไม่ว่าสิทธิใช้สอยทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน การก่อสร้าง ด้านซึ่งน้ำหนักของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงมิได้เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

แม้สิ่งก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอาจบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้การเดินทางเข้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีสู่ถนนเพชรเกษมถูกกระทบ ถึงขนาดเป็นอุปสรรค ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบกิจการยางแผ่น โดยมีโรงทำยาง และเก็บแผ่นยาง บ้านพักคนงาน บ้านพักอาศัยและโรงรถ ซึ่งตามลักษณะการใช้ที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามรถใช้ที่ดินด้านที่ติดกับทางคูขนานเป็นทางเข้าออกได้เป็นปกติ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี ยืนยันว่ามีปริมาณรถบรรทุกวิ่งผ่านบริเวณจุดตั้งด้านซึ่งน้ำหนักถาวรค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากได้ใช้ ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะตามปกติวิสัยแล้ว ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย จากการใช้ทางคูขนานในการเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีโครงการ พัฒนาที่ดินก็เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวยังเป็น ป่ายางไม่มีการปรับปรุงพัฒนา และหากในอนาคตผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินหรือเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจราจรหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือปริมาณรถบรรทุกที่จะผ่านด้านดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็อาจพิจารณาย้ายที่ตั้งด้านไปที่อื่นได้ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้าง ด้านซึ่งน้ำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี เพียงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดิน เมื่อฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกำหนดจุดก่อสร้าง และก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวโดยมิได้ผิดกฎหมายและมีใช่เป็นการใช้สิทธิ ซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม



การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกิน แม้มิได้เป็นการละเมิด หากแต่ก่อให้เกิดผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณด้านหลังอาคารและขอบกำแพงคอนกรีต รวมความยาวประมาณ ๕๓ เมตร เป็นจุดที่ไม่สามารถออกสู่ถนนได้เลย และจากศูนย์ข้อมูลกรรมที่ดิน ราคาประเมินปัจจุบันของที่ดินบริเวณดังกล่าวส่วนที่ติดถนนเพชรเกษมในระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ติดถนนเพชรเกษมในระยะ ๔๐ เมตร ตลอดความยาว ๕๓ เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์จากการจัดทำประโยชน์สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี คำนวณเนื้อที่ได้ ๕๓๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรชดเชยการรับภาระดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าทดแทนการรับภาระอันเกิดจากการก่อสร้างด่านซึ่งน้ำหนักถาวรน้ำหนักที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๙๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๕๗)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีรถยนต์โดยสารที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคันอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การปล่อยให้มียานยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗ หน้า ๕๔-๕๕

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าท่าได้มีคำสั่ง เป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ครอบครองอาคารหรือ สิ่งอื่นใดนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า เมื่อเจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไป ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และทางพิจารณา พึงได้ว่าการล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกันจริง ศาลย่อมมีคำพิพากษาตามคำขอของเจ้าท่าได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบอาชีพประมงเรือเล็ก ได้ก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นที่พักอาศัย อยู่ในลำคลองวังโตนด หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาจันทบุรี ในฐานะเจ้าท่า (ผู้ฟ้องคดี) เห็นว่า อาคารดังกล่าวปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำ ของลำคลอง วังโตนด จังหวัดจันทบุรี อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีและมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีให้รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลองวังโตนด ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ต่อมา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งแล้วผู้ถูกฟ้องคดี มิได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลอง วังโตนดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีหรือ ผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยล่วงล้ำเข้าไปในคลองวังโตนดอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ



ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจาก คลองวังโตนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึง ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัยนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาล และในการพิจารณาพิพากษาได้ว่าการล่วงล้ำลำคลองวังโตนดอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากคลองวังโตนด ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พินิจพิเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารสำหรับพักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลองวังโตนด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในเวลา ที่ศาลกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๑/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๒-๑๔} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือ บนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏ ทั่วเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือ ยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏทั่วเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่า ได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้ว ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใด นั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาพิพากษาได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏทั่วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ปรากฏทั่วเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน

ฯลฯ

ฯลฯ

การพิจารณาว่าสิ่งต่อสร้างของผู้ขอใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น เป็น “เรื่อ” หรือ “สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ” ต้องพิจารณาสิ่งต่อสร้างดังกล่าวและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เสาผูกเรื่อ) อย่างเป็นองค์รวมโดยไม่แยกส่วนจากกัน ประกอบกับพิจารณาเจตนาอันแท้จริงของผู้ขออนุญาตว่าประสงค์จะให้สิ่งต่อสร้างนั้นจอดอยู่กับที่หรือจะให้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ ซึ่งหากสิ่งต่อสร้างที่นำมาขอใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น ไม่ใช่เรื่อ และมีใช้สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ฟังอนุญาตได้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจอดประจำอยู่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เจ้าท่าย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งต่อสร้างนั้นได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และเมื่อการออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เสาผูกเรื่อ) เกิดจากการอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงชอบที่จะเพิกถอนใบอนุญาตเสียได้ แม้จะพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับรู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และในกรณีนี้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อกองตรวจเรื่อขอตรวจเรื่อเพื่อจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรื่อ “ธรรมาคาร” โดยระบุชนิดเรื่อว่าเป็น “โป๊ะกิจการพิเศษลำน้ำ” และระบุประเภทการใช้เรื่อว่า “กิจการพิเศษ (ใช้ส่วนบุคคล)” แต่กองทะเบียนเรื่อเห็นว่า สิ่งต่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอรับใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น ไม่ใช่ “เรื่อ” ที่จะออกใบอนุญาตให้ได้ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตปักเสาผูกเรื่อ ซึ่งหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปักเสาผูกเรื่อตามคำขอ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งคำวินิจฉัยของ



คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ “เรือ” แต่เป็น “แพ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และเป็น “สิ่งปลูกสร้างล่องลำน้ำ” ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการขอรับใบอนุญาตใช้เรือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน “แพธรรมชาติ” และมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำน้ำ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่า ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง “แพธรรมชาติ” ซึ่งมีลักษณะเป็นโป๊ะเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก ๓ เมตร โดยมีอาคารจำนวน ๓ ชั้น อยู่บนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสำนักงานลอยน้ำ จอดประจำอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และกองตรวจเรือได้ตรวจพิจารณาและออกใบแจ้งผลการตรวจอนุมัติแบบแปลนให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งยังได้ออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลลำน้ำและเรือลำน้ำที่มีใช้เรือกล ชื่อว่า เรือ “ธรรมชาติ” โดยระบุประเภทเรือว่า “เรือประเภทใช้ในกิจการพิเศษ (สำนักงานลอยน้ำ)” และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสิ่งล่องลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) เพื่อผูกจอดสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไม่ให้เคลื่อนที่ ทั้งยังได้มีการก่อสร้างสะพานปรับระดับเชื่อมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวกับพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อท่อประปาและสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับใช้ในเรือดังกล่าว ในลักษณะมั่นคงถาวร นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงเห็นได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างสำนักงานลอยน้ำของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นสำนักงานลอยน้ำโดยให้จอดอยู่กับที่มาแต่แรก และตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างไปที่อื่นอีก ดังนั้น เมื่อพิจารณาสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยไม่แยกส่วน แต่พิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นองค์รวมประกอบกับเจตนาแท้จริงของผู้ฟ้องคดีแล้ว วิทยุชนยอมลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า สิ่งก่อสร้าง “แพธรรมชาติ” ของผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเป็นสิ่งล่องลำน้ำตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อสิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าวมิใช่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ ๔^{๑๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจุดประจำ

๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ท่าเทียบเรือ

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง มีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอด ให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ทำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือ
ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุด ลึกกว่าตลิ่งน้ำลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้างของแม่น้ำ

ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง

จ. ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด

(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑.๒ เมื่อน้ำลงต่ำสุด

ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูง โดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ

(๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง

ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) ท่อหรือสายเคเบิล

ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพื่นขึ้นมาเหนือพื้นดิน

ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการปักเสา วางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้เกิดขวางทางเดินเรือ

(๕) เชือกกันน้ำเซาะ

ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ององน้ำ ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง

ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น

ค. ความลาดชันของเชือกกันน้ำเซาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสันเชือกด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เชือกต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

(๖) คานเรือ

แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมทำได้ในเวลาน้ำลงต่ำสุด



อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้ว หาใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ และการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ก็เนื่องจากในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่เรือ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่เรือตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นว่าการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งดังกล่าวและหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ แม้ว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่ “เรือ” และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรได้รู้ว่าการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันนั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) อันเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการให้ประโยชน์เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติ

(๗) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อท่อสูบน้ำ เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดิน แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใต้น้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเท็จจริงในการยื่นคำขออนุญาตปักเสาผูกเรือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าประสงค์จะใช้เพื่อการผูกจอดเรือของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่โดยเจตนาที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีแล้วมิได้มีเจตนาจะสร้างสิ่งต่อสร้างให้เป็นเรือ แต่ประสงค์จะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักงานลอยน้ำที่จอดอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่ดังเช่นยานพาหนะทางน้ำ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่สร้างขึ้นเพราะการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งยังไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๕๒^{๑๗} ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยกอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๑/๒๕๕๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม้จะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าทำให้ดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนั้น ตามกฎหมายว่าด้วย

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามมาตรา ๕๑ ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน



การเดินทางในน่านน้ำไทยเสียก่อน หาไม่แล้วเจ้าท่าย่อมมีอำนาจสั่งให้มีการรื้อถอน สิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ลงในคลองบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ห่างจากชายตลิ่งประมาณ ๑.๕ เมตร เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของราษฎรในบริเวณดังกล่าว โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ ต่อมา เจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ติดคลองบางตะไนย์ บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว ได้ร้องเรียนต่อกระทรวงคมนาคมว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานรुक้าเข้าไปในที่ดินของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเพียงรายเดียว หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทรुक้าคลองบางตะไนย์ผ่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เป็นการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินทางในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ปัจจุบันคือ กรมเจ้าท่า) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าที่ก่อสร้างรुक้าเข้าไปในคลองบางตะไนย์ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม พร้อมกับส่งเรื่องไปให้ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะในการดูแลรักษาลำคลองบางตะไนย์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อันเป็นการใช้อำนาจในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกตามมาตรา ๖๗ (๑)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าซึ่งเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำลงในลำคลอง

^{๑๙} พระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก



บางตะไนย์อันเป็นคลองสาธารณะและเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามข้อ ๑^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรณีย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าให้ดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำลำคลอง ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการยื่นคำขอตามแบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทก่อนดำเนินการก่อสร้าง กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าพิพาทได้ แม้ต่อมาข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี แต่ก็เป็นกรณียื่นคำขอหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทเรียบร้อยแล้ว และเป็นการขออนุญาตหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งที่ให้รื้อถอนสะพานทางเดินเท้าพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง กรณียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามคำขอได้ ประกอบกับเจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางตะไนย์บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าก็ยังไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย นอกจากนี้ กรณีก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากสะพานทางเดินเท้าพิพาทแต่อย่างใด เนื่องจากตามเอกสารท้ายคำให้การของผู้ฟ้องคดีปรากฏหลักฐานเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเพียงบางรายเท่านั้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้า และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๕๕)

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“ล่วงล้ำลำน้ำ” หมายความว่า ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว



กรณีฟ้องคัดค้านการปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ตนเองปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเชื่อมกันน้ำทะเล พร้อมทำเทียบเรือขนาดเล็กริมฝั่งทะเล แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เจ้าท่าย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแหลมงอบ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กำแพงกันคลื่น (เชื่อมกันน้ำทะเล) พร้อมทำเทียบเรือขนาดเล็กริมฝั่งทะเลด้านถนนหินกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีมติไม่อนุญาต เนื่องจากรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงทำการแก้ไขรูปแบบแปลนโครงการดังกล่าว และกองช่างของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาตรวจสอบแปลนแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยอาศัยอำนาจเจ้าท่าตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเชื่อมกันน้ำทะเลและทำเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณหน้าทะเลชุมชนหินกลาง ต่อมา ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการกระทำการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ได้รับแจ้งว่า ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและทำเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อ ๔ (๕) ข. และข้อ ๔ (๕) ค. ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดให้ลักษณะของเชื่อมกันน้ำทะเลที่พึงอนุญาตได้ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น และความลาดชันของเชื่อมกันน้ำทะเล

ต้องไม่เกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีควมลาดชันยื่นออกมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนื่องจากรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีได้ให้กองช่างของผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขแบบแปลน และหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะและทำเขียบเรือขนาดเล็กบริเวณหน้าทะเลชุมชนหินกลาง โดยที่มีได้ส่งแบบแปลนให้คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอีกครั้ง เช่นนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขใหม่จะได้ปรับลดพื้นที่ที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลและความยาวให้น้อยลงกว่าเดิม โดยมีพื้นที่ที่ยื่นเข้าไปในทะเลลดลงเหลือกว้างประมาณ ๔๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๕,๖๒๕ ตารางเมตร น้อยลงกว่าเดิม ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ก็ตาม แต่เมื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะก็เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะของทะเลหรือลำน้ำที่มีต่อที่ดินริมลำน้ำ และการที่กฎหมายกำหนดให้แนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินก็เพื่อป้องกันการครอบครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์นอกเหนือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีโดยมีพื้นที่ที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงยังคงเป็นการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่มีส่วนของโครงสร้างยื่นเข้าไปในทะเลโดยไม่จำเป็นและมีแนวสันเขื่อนด้านบนไม่อยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ทำให้เขื่อนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการถมทะเลภายในน่านน้ำไทยเพื่อใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถ โดยมีได้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะที่ดินริมชายฝั่งรวมถึงมิได้ปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ (๕) ข. และข้อ ๔ (๕) ค.ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สำหรับในส่วนของการก่อสร้างทำเขียบเรือขนาดเล็ก นั้น ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ข้อ ๑.๑.๑ กำหนดให้การออกแบบทำเขียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสส์ ให้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝั่ง น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพื่อมิให้ทำเขียบเรือยื่นออกมามากเกินไปจนความจำเป็น และมีความลึกของน้ำหน้าท่าขณะน้ำลงต่ำสุดเพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าโดยปลอดภัย ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดให้ทำเขียบเรือต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ความแข็งแรงพื้นทำเขียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้เท่าใดทำเขียบจะต้องแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เข้าเทียบ โดยปกติทำเขียบเรือต้องมีผูกผูกเรือและอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสม และข้อ ๑.๒.๕ กำหนดให้มีมาตรการและอุปกรณ์ประจำทำในด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำเรือเข้า-ออก

